

1527248-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302790/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 21248581 - 63º D.P. VILA JACUI, 5814/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2302790 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1527248-27.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527248-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302790/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 21248581 - 63º D.P. VILA JACUI, 5814/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2302790 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBYSON WILL JOLVINO LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

ROBYSON WILL JOLVINO LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 7 de novembro de 2021, por volta das 18h00, na Avenida Córrego do Limoeiro nº 137, Vila Jacuí, nesta

cidade e comarca da Capital, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), trazia consigo e guardava, 76 porções de maconha, pesando 76,1g, 75 porções de cocaína, pesando 52,4g, 19 microtubos de plástico, do tipo eppendorff, contendo cocaína em pedras do tipo "crack", pesando 7,6g e 167 porções de cocaína, pesando 64,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, destinada à traficância e ao consumo de terceiros.

O acusado foi notificado (fl.100) e apresentou defesa prévia (fl.123) e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia (fl.112), citado o réu (fl.118).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "trazer consigo droga para fins de tráfico" - concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, considerável quantidade de entorpecente e dinheiro proveniente da venda de droga com o acusado.

O acusado ROBYSON WILL JOLVINO LEITE, na fase policial, alegou que tinha ido na "boca" buscar maconha e pegou duas "paranga", estando com R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em dinheiro trocado. O menino que estava vendendo a droga pediu para ele trocar as notas altas que tinha. Trocou o dinheiro e quando estava conferindo a grana, os meninos gritaram "BAEP está vindo no ecoponto" (sic). Nesta, começou a sair do local que estava e foi em direção a viela, onde avistou dois polícias militares descendo a rua. Como tinha a maconha e o dinheiro trocado no bolso, saiu correndo, acreditando que os policiais iriam achar que ele estaria fazendo a venda das drogas. Havia mais uma viatura na direção que estava indo e parou de correr, quando foi abordado por esta. Os policiais começaram a questioná-lo onde estava a droga, mas negou saber de entorpecentes. Os policiais insistiam em perguntar sobre os entorpecentes e começaram a procurar por ele. Após uns cinco minutos, os policiais retornaram com uma sacola preta, a qual não viu o que tinha em seu interior. Nesta, disseram que a droga era dele e que seria preso, mas nega ser sua. Em juízo, alterou sua versão, vindo a confessar a prática delitiva. Vendia drogas desde às 8h00 e já eram 16h00 quando da abordagem.

O policial militar Eduardo José Araújo Silva, na fase policial e em juízo, disse que receberam dois disque denúncias, de números W2110274812 e W2108060846, relatando sobre tráfico de drogas. Foram até a localidade para realizar a averiguação, em duas viaturas, para realizar o cerco ao indivíduo que estava traficando. Quando uma das viaturas chegou por uma das vias e o indivíduo visualizou esta, correu para o sentido contrário e acabou dando de frente com a outra viatura. O indivíduo tinha em sua posse uma sacola de plástico, que tentou dispensar em um córrego, mas ao jogá-la caiu na beirada. Localizaram a sacola, que continha 19 cápsulas de crack, 76 cápsulas com maconha, 75 invólucros e 167 eppendorfs, ambos de cocaína, além do valor de R\$ 931,70 (novecentos e trinta e um e setenta centavos). Em revista pessoal no indivíduo, nada de ilícito foi encontrado. Indagado, negou que estava traficando.

O policial militar Patrick Negri Daniel dos Santos, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função

salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais. Confira-se:

"Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova, como alega a d. defesa e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido.

Assim sendo, harmonizando-se esses relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico, não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação quando de qualquer forma se evidenciam destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente. Todavia, em relação à agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, isto é, referente ao estado de calamidade pública, desconsidera-se-a, uma vez que não foi provado que o acusado se valera desse estado para a prática do crime. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ROBYSON WILL JOLVINO LEITE, qualificado nos autos, como incurso nas penas nos artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias no valor unitário mínimo. Sem alteração da pena na 2ª fase, reduzo a pena de 1/6 na última fase, dado que a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne bis in idem. No caso dos autos o acusado foi detido na posse de cerca de 350 unidades de drogas e em espécies diversas, o que deve ser considerado para fins de adoção da fração mínima de redução (1/6), obtendo-se assim a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e multa de 420 diárias, no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ante o patamar da pena alcançada aliado à grande quantidade de entorpecente apreendida.

Defiro desde já a incineração das drogas e o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, sem condenação nas custas, decretada ainda a prisão preventiva do acusado, haja vista que após a concessão da liberdade provisória nestes autos veio a ser preso novamente pelo mesmo delito e antes que isso ocorresse estava em local ignorado, ocultando-se de forma deliberada (fl.102), sendo citado por edital, pondo em risco, pois, a aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de outubro de 2022.

FÁBIO AGUIAR MUNHOZ SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA